



تأسست عام 2006

المُسْتَشَار

إينما وجددت الثقة

علم الإجرام والعقاب



ملخص الخلاصة



محت الجلسة

إدارة



د / حسن أبو الفتوح



د / جمال عبد الناصر

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص: ٣	س ١ : يختلف مفهوم المجرم في علم الإجرام عن مفهومه في قانون العقوبات . وضع ذلك؟
ص: ٤ : ٥	س ٢ : تكلم عن الطريقة الاحصائية كاحد طرق البحث في علم الاجرام مبينا انواع تلك الاحصاءات ومصادرها ؟
ص: ٦	س ٣ : اكتب في تفسير السلوك الإجرامي علي اساس المنفعة والإرادة في الفكر التقليدي؟ صيغة أخرى : اكتب في التفسير النفعي والإرادي ؟
ص: ٧	س ٤ : اكتب في الاستعداد الفطري للإجرام مبينا هل هو سبب رئيسي للأجرام ام هو عامل محايد؟ صيغة أخرى : ان الاستعداد الفطري للأجرام ليس سببا للأجرام في ذاته وانما هو عامل محايد؟ علق على هذه العبارة في ضوء ما درست موضعا اثر انحراف الغريزة على السلوك الاجرامي؟
ص: ٨	س ٥ : ناقش في ضوء ما درست نظرية الخصائص الجسدية الإجرامية للعالم الايطالي (شيزاري لومبروزو) ؟
ص: ٩	س ٦ : تكلم عن نظرية الكثافة الإجرامية لدي (فيرى) ونظرية التكوين الإجرامي لدي (دي توليو) موضعا الفرق بين الجريمة الطبيعية والجريمة المصطنعة لدي (جاروفاللو) ؟
ص: ١٠	س ٧ : يعرف العلماء الوراثة بأنها انتقال الصفات الطبيعية من الكائن الحي إلى فروعه لحظة تكوينها ولا يشترط ان تظهر صفة وراثية ما في الجيل الأول من من الفروع لكنها قد تظهر في اجيال تالية منها علق علي هذه العبارة في ضوء ما درست موضعا اثر الوراثة الفردية على الاستعداد الإجرامي ؟
ص: ١١ : ١٢	س ٨ : وضع تفصيلا تأثير الخمر والمخدرات على السلوك الاجرامي ؟
ص: ١٢ : ١٣	س ٩ : اكتب في الظروف الطبيعية والمكانية واثرها على الجريمة ؟
ص: ١٤ : ١٥	س ١٠ : مما لا شك فيه ان العوامل الاجتماعية في مجملها عاملا هاما في تكوين شخصية الإنسان ناقش ذلك في ضوء ما درست موضعا اهم مظاهر ضعف وتدهور الرعاية الاجتماعية ؟
ص: ١٥ : ١٦	س ١١ : اشرح نظرية المخالطة المتفاوتة عند (سذر لاند) في تفسير السلوك الاجرامي ؟ صيغة أخرى : اكتب في نظرية المخالطة المتفاوتة (السذر لاند) باعتبارها من اهم النظريات الاجتماعية في تفسير السلوك الإجرامي؟
ص: ١٧	س ١٢ : اكتب في التقدم العلمي الحديث وصلته بالظاهرة الاجرامية ؟



س ١ : يختلف مفهوم المجرم في علم الإجرام عن مفهومه في قانون العقوبات . وضح ذلك؟

مفهوم المجرم في علم الإجرام مقارنا بمفهومه في قانون العقوبات

أولاً : المجرم في المفهوم القانوني:

كل من تثبت إدانته عن جريمة بمفهومها القانوني بحكم بات.

مودي ذلك أن شروطاً ثلاثة ينبغي أن تتوافر في شأن من يطلق عليه وصف المجرم بالمفهوم القانوني، وهي:

الشرط الأول ← أن تنسب إلى الشخص محل البحث واقعة تعد جريمة وفقاً للقانون.

الشرط الثاني ← أن تثبت إدانته أمام المحكمة، فلا إدانة بغير قاض.

الشرط الثالث ← أن يكون حكم الإدانة حكماً نهائياً وباتاً

ثانياً : مفهوم المجرم في علم الإجرام:

كل شخص أسند إليه ارتكاب جريمة بشكل جدي بصرف النظر عن إدانته أو تبرئته.

مثال ذلك ← بعض القوانين الخاصة كقانون الأحداث مثلاً قانون الطفل حالياً) والذي يأخذ بفكرة الخطورة

الإجرامية حيث أسماها خطورة اجتماعية والذي يأخذ بها جنباً إلى جنب مع فكرة الإجرام الفعلي.

ثالثاً : الدور الوقائي لعلم الإجرام يؤيد اتساع مفهوم المجرم :

في مقابل الدور العقابي للقانون لكل من تثبت إدانته بحكم نهائي بات فإن لعلم الإجرام دوراً وقائياً يهدف إلى

منع بعض أصناف المجرمين (طبقاً لمفهوم علم الإجرام) من التحول إلى مجرمين فعلاً (طبقاً للمفهوم القانوني)،

ذلك لن يتحقق لعلم الإجرام إلا بتوسع دائرة اهتمامه بالأخذ بفكرة الخطورة الإجرامية.



**س ٢: تكلم عن الطريقة الإحصائية كأحد طرق البحث في علم الاجرام
مبيناً أنواع تلك الاحصاءات ومصادرها ؟**

عناصر الإجابة

ثانياً : أهمية الطريقة الإحصائية

أولاً : معناها ووظيفتها :

ثالثاً : تصنيف الإحصاءات الجنائية :

٢- تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً للمكان والزمان:

١- تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً لطبيعتها :

٣- تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً لمصدرها :

رابعاً : مصادر الإحصاءات الجنائية الرسمية الوطنية :

(أ) مصادر الشرطة وجهات الأمن العام (الإحصاءات الشرطية) :
(ب) مصادر جهات التحقيق :
(ج) المصادر القضائية :
(د) مصادر إحصاءات السجون والمؤسسات عمومياً (الإحصاءات العقابية) :
(هـ) تغيير طريقة الإحصاءات الجنائية :

أولاً : معناها ووظيفتها :

المقصود بالإحصاء ← في مجال علم الإجرام هو التعبير عن الظاهرة الإجرامية بالأرقام.

وظيفة الطريقة الإحصائية ← وظيفتها هي تقديم بيانات ومعلومات رقمية عن عناصر هذه الظاهرة.

ثانياً : أهمية الطريقة الإحصائية :

١. لا تقتصر أهمية الإحصائيات على مجرد استظهار أرقامها بل يمكن تحديد اتجاهات الجريمة وتذبذبتها وعدد الجرائم التي ترتكب كل عام .

٢. يستدل بهذه الإحصاءات على صحة تفسير معين لظاهرة إجرامية أو لإحدى خصائص إجرام طائفة معينة من الناس

٣. ترسم للشارع الجنائي السياسة الواجبة الإلتباع حيال الجريمة

س.ف: اذكر صور الاحصاءات الجنائية ودلالاتها الخادعة في تفسير الظاهرة الاجرامية ؟

ثالثاً : تصنيف الإحصاءات الجنائية :

١ - تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً لطبيعتها :

أ- إحصاء الكتلة أو المجموع ← بيان رقمي بمجموع أو كتلة النشاط الإجرامي في مجموعة معينة من السكان

ب- الإحصاءات المتفرقة أو الجزئية ← بيانات رقمية لعدد محدد من الحالات تهدف إلى مراجعة إحصاءات الكتلة

٢- تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً للمكان والزمان:

أ- أسلوب الإحصاء الثابت والذي يطلق عليه الإحصاء المكاني ← يتناول الظاهرة الإجرامية ويقارن بينها في أماكن مختلفة أو في ظروف مختلفة في فترة زمنية واحدة للوصول إلى تحديد العلاقة بين الظروف المختلفة السائدة في هذه الأماكن وبين ارتفاع أو انخفاض الجريمة لتحديد أي من هذه الظروف يعد سبباً لها أو أن يكون عاملاً مهياً لها.

ب- أسلوب الإحصاء المتحرك والذي يطلق عليه الإحصاء الزمني ← فيقوم على تتبع الظاهرة الإجرامية في فترات زمنية متعاقبة، ولكن في فترات زمنية مختلفة وصولاً لتحديد ما إذا كان هذا الظرف هو المسبب للجريمة أو على الأقل كونه عاملاً مهياً لها.

٣- تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً لمصدرها :

تتنوع الإحصائيات بحسب الجهة التي تقوم بإعدادها إلى : إحصائيات رسمية وإحصائيات غير رسمية (خاصة) والمصادر الرسمية قد تكون وطنية وقد تكون دولية، وكذلك الأمر بالنسبة للمصادر الخاصة.

رابعاً : مصادر الإحصاءات الجنائية الرسمية الوطنية :**(أ) مصادر الشرطة وجهات الأمن العام (الإحصاءات الشرطية) :**

تصدرها في مصر مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية في صورة تقارير الأمن العام بشكل دوري وتتضمن الجرائم المبلغه إلى الشرطة والمسجلة في ملفاتها. ويمكن الحصول هنا على أرقام بعدد الجرائم طوائفها المختلفة، وكذلك مرتكبيها والمجنى عليهم فيها.

ب مصادر جهات التحقيق :

اهم هذه الجهات هي النيابة العامة

١. قد يحال جانب منها إلى المحاكم المختصة للفصل والحكم فيها.
٢. وقد تتولى النيابة العامة بصفقتها سلطة تحقيق التصرف في التحقيق كحفظ الدعوى أو الأمر بالاوجه

لإقامة الدعوى الجنائية الضعف الأدلة

(ج) المصادر القضائية :

تعنى بها الإحصاءات الجنائية التي تصدرها وزارة العدل عن عدد القضايا التي نظرها القضاء، وأنواعها، وعدد الجناة المقدمين إلى المحاكمة فيها وطوائفهم وأعمارهم.. إلخ، وما قضى فيه منها بالبراءة، وما قضى فيه منها بالإدانة، والعقوبات التي تم الحكم بها وعدد من حكم عليهم بأحكام مشمولة بإيقاف التنفيذ أو المراقبة لا شك في أن البيانات التي تقدمها الإحصائيات القضائية ستكون اقل من تلك التي تسجلها إحصائيات الشرطة **سبب ذلك** أنه لا يحال إلى المحاكم كل بلاغ قدم للشرطة، فنسبة كبيرة من البلاغات تنتهي بالحفظ من النيابة العامة ويعنى ذلك أن هناك فارقاً كبيراً بين ما يتم الإبلاغ عنه وما يحال بالفعل إلى المحاكم ويفصل فيه بأحكام نهائية

(د) مصادر إحصاءات السجون والمؤسسات عموماً (الإحصاءات العقابية) :

تقوم مصلحة السجون من خلال وحدات الإحصاء الفرعية المتواجدة بالسجون المختلفة بجمع البيانات المختلفة عن كل سجين بتسجيلها في بطاقة خاصة به تحوى كافة البيانات الخاصة بهذا السجين وجريمته ومن واقع هذه البيانات يصدر تقرير سنوي يتضمن تقسيماً للمساكين والجرائم التي ارتكبوها والأحكام الصادرة عليهم مع بيان سوابقهم.

(هـ) تغيير طريقة الإحصاءات الجنائية :

١. أن الإحصاءات الجنائية وإن قدمت لنا تعبيراً رقمياً عن الظاهرة الإجرامية وعناصرها المختلفة إلا أنها لا تفسر لنا أسبابها ولا عواملها
٢. أن الأرقام التي تقدمها لنا الإحصاءات الجنائية، لا تعبر عن الواقع الفعلي أي الحقيقة الواقعية ولكنها تعبر عن ما تم تسجيله رسمياً
٣. الدلالة الخادمة لتغير الأرقام أحياناً تستوجب من الباحث مزيداً من الحذر في الاعتماد على الإحصاءات الجنائية بمختلف صورها وعلى اختلاف مصادرها

س ٣: اكتب في تفسير السلوك الإجرامي على أساس المنفعة والإرادة في الفكر التقليدي؟
صيغة أخرى : اكتب في التفسير النفعي والإرادي ؟

تفسير السلوك الإجرامي على أساس المنفعة والإرادة في الفكر التقليدي:

المقصود بالفكر التقليدي ← الأفكار التي قامت عليها وبها كل من المدرستين التقليدية (التقليدية أو "الكلاسيكية" والتقليدية الجديدة أو "النيوكلاسيكية").

أولاً: فكر المدرسة التقليدية "الكلاسيكية":

لقد كانت المدرسة التقليدية تعتقد أن الإنسان ما دام يملك عقلاً واعياً فإنه يملك إرادة حرة، وبالتالي فإنه يملك القدرة على اختيار سلوكه بكامل حريته. فلما كان الإنسان بطبيعته يميل إلى تحقيق أكبر قدر من المنفعة لنفسه، فإنه يوازن قبل أن يقدم على أي عمل، ما بين المنفعة التي يهدف إلى تحقيقها من هذا العمل، وبين الضرر الذي قد يتعرض له في سبيل تحقيق هذه المنفعة. بمعنى آخر هو قيام الفرد بحساب للأرباح والخسائر المتوقعة، واختيار عاقل بناء على ذلك، بين أن يقدم الفرد على ارتكاب جريمته إن كانت محصلة الحساب لصالحه، وأن يعرض عنها إن كانت ضده.

ثانياً: فكر المدرسة التقليدية الجديدة "النيوكلاسيكية":

بالنسبة لموقف المدرسة التقليدية الجديدة فأخذت بمبدأ الحرية النسبية أي تلك التي ليست بمعزل عن مؤثرات أخرى، ومن ثم فإن الاختيار الحر ليس دائماً قابلاً للدفاع عنه كواقع فعلي. كما أن حرية الاختيار الناتجة عن الإرادة الحرة ليست على درجة واحدة لدى الجميع. أي أنه يمكن القول بأن أفكار المدرسة التقليدية الجديدة لم تخرج عن إطار أفكار المدرسة التقليدية "الكلاسيكية" من حيث المبدأ؛ ولكنها أحدثت بعض التعديل من حيث المدى، فلم تسلم بالحرية المطلقة للإرادة. كما أنها لم تنكر حرية الإرادة من حيث المبدأ كتفسير للإجرام وكأساس من ثم للعقاب ولكنها فيما يتعلق بالمنفعة كمبرر للعقوبة- زاوجت بينها وبين العدالة وصولاً إلى تجنب القسوة في العقاب.

ثالثاً: تقدير نفس السلوك الإجرامي بالمنفعة والإرادة الفرديين:

يرى البعض أن الفكر التقليدي لم يقدم تفسيراً علمياً للسلوك الإجرامي، ولم يدع مجالاً واسعاً للبحث في أسباب الظاهرة الإجرامية. ولكن ذلك في الحقيقة قد ينطوي على ظلم شديد للفكر التقليدي، وعدم إنصاف له. يرجع ذلك إلى الأسباب الآتية:

١. **السبب الأول** ← أن الفكر التقليدي لم يزعم أنه يقدم تفسيراً للسلوك الإجرامي، وإنما يقوم أساساً على رسم سياسة عقابية لمواجهة الجريمة.

٢. **السبب الثاني** ← نتيجة للارتباط وصعوبة الفصل بين أساس العقاب وتفسير الإجرام، لم يكن ذلك الفكر ليستطيع اقتراح أسس ما للعقاب دون أن يتطرق بصورة أو أخرى، لتفسير الإجرام.

٣. **السبب الثالث** ← ولا يستطيع أحد أن ينكر دور الإرادة والمنفعة في تفسير الإجرام؛ وإلا لكان معنى ذلك أن المجرم لا إرادة له، وأنه يعبث حيث لا عائد له من وراء إجرامه. ومن ثم فإن إنكار دور المنفعة والإرادة في تفسير السلوك الإجرامي هو نفي للصفة الإجرامية عن هذا السلوك.

٤. **السبب الرابع** ← كما يجب ألا يتوقف تفسير السلوك الإجرامي عند المنفعة والإرادة؛ وإنما يتطلب بالضرورة البحث عن العوامل الأخرى التي تحرك الإرادة على نحو دون الآخر، أو تحصر المنفعة في سبيل واحد هو سبيل الإجرام. ولعل ذلك ما استلزم دراسة الدوافع البيولوجية والنفسية لدى الإنسان.

س ٤ : اكتب في الاستعداد الفطري للإجرام ميئاً هل هو سبب رئيسي للإجرام أم هو عامل محايد؟
صيغة اخري : ان الاستعداد الفطري للإجرام ليس سبباً للإجرام في ذاته وإنما هو عامل محايد؟
علق على هذه العبارة في ضوء ما درست موضحاً أثر انحراف الغريزة على السلوك الإجرامي؟

الاستعداد الفطري للإجرام: هل هو سبب رئيسي للإجرام أم هو عامل محايد؟

🔍 **الرأي الأول** ← يذهب هذا الرأي إلى أنه لولا ذلك الاستعداد الفطري للإجرام لما أجرم أحد مهما تعرض لمغريات أو ظروف تزين له طريق الجريمة. ولمثل هذا القول وجهة لا تنكر،

🔍 **مثال ذلك** ← لو أوصلت قطبي الكهرباء بطرفي قطعة خشب يابس لما سرى فيها التيار من طرف إلى آخر، بل إنها بحالتها هذه تصلح عازلاً يعصم من خطر الكهرباء أما أن استبدلت بها قطعة معدنية لاجتاحتها التيار الكهربائي من أدناها إلى أقصاها، فطبيعة الأشياء إذن هي الأساس والسبب الرئيسي فيما تصير إليه.

🔍 **الرأي الثاني** ← يرفض تشبيه الإنسان بالجماد أو المعدن بل يستشهد بالإنسان نفسه إذا لو كان الرأي السابق صحيحاً لكان الناس كلهم من أرباب الجرائم وذوي السوابق الإجرامية بلا استثناء، أو على الأقل لكان كذلك كل من تعرض لنفس الظروف لكن الواقع يكذب ذلك فتركيبية الإنسان لا يصح أن نقارنها بخشب أو حديد أو جماد لا يدرك ولا يبصر، ولا يملك من أمر نفسه شيئاً.

🔍 **خلاصة القول** ← بأن مجرد الاستعداد الفطري للإنسان للعدوان أو الإجرام ليس سبباً للإجرام في ذاته وإنما هو عامل

محايد، بمعنى أنه عامل مشترك بين الناس جميعاً وينحصر ويتمركز اهتمام علم الإجرام بالاستعداد الفطري للإجرام لدى الإنسان في كيفية الإبقاء على هذا الاستعداد الفطري في حالة السكون، وذلك عن طريق أساليب الوقاية من الجريمة المتمثلة في محاولة الحد من تأثير العوامل والظروف المختلفة الداخلية والخارجية على ذلك الاستعداد الفطري الغريزي

الصلة بين انحراف الغريزة وبين السلوك الإجرامي:

🔍 للغرائز تأثير كبير على تكوين الشخصية والتأثير على كثير من التصرفات وانحراف هذه الغريزة أو اضطرابها ينعكس دون شك على سلوك الفرد وتصرفاته. وبعض هذه الأفعال التي مصدرها شذوذ الغريزة قد تكون محلاً لاهتمام القانون إذ قد يعاقب عليها الشارع بوصف الجريمة. وهذا الاعتبار يوجب على علم الإجرام الاهتمام بدراسة الصلة بين شذوذ الغريزة وبين ارتكاب الجرائم. وقد يتخذ الانحراف في غريزة التملك صورة الولع بجمع الأشياء، أيا كانت طبيعة هذه الأشياء، وأياً كان سبيل الحصول عليها. وهذا النوع من الانحراف قد يدفع الفرد للسرقة من المحلات التجارية

قابلية الإنسان للتكيف مع الوسط الذي يعيش فيه والاستعداد الفطري للإجرام :

🔍 ان فطرة الإنسان ذاتها لا تمنعه من التكيف مع الوسط الذي يعيش فيه بل على العكس تماماً فإنه تدفعه إلى ذلك. وتكيف الإنسان مع الوسط الذي يعيش فيه إنما هو وليد العقل والإدراك كما أن التكيف مع الوسط لا يعني بالضرورة الاستسلام أو الانسياق وراء ظروف الوسط الذي يعيش الإنسان بل قد يعني القدرة على مواجهة هذه الظروف أو التعامل معها ولو في اتجاه مضاد

س ٥ : ناقش في ضوء ما درست نظرية الخصائص الجسدية الإجرامية للعالم الإيطالي (شيزاري لومبروزو) ؟

الجانب الأنثروبولوجي في المدرسة الوضعية الإيطالية (أو آراء لومبروزو):

أولاً : آراء فيروزو :

تتلخص آراء لومبروزو " في أن هناك صفات معينة يتميز بها المجرم عن سواه ويحملها منذ اللحظة الأولى لميلاده، وهي صفات تماثل صفات الإنسان البدائي الأول الذي يحمل صفات شبيهة بصفات بعض الحيوانات المعاصرة كالقردة.

ثانياً : خصائص المجرمين عند - فيروزو - :

- ١- اختلاف شكل الجمجمة وميلها إلى الصغر أحياناً أو الكبر أحياناً أخرى بالمقارنة بشكل وحجم الجمجمة الشائع في المنطقة التي يعيش فيها والسلالة التي ينتمي إليها.
 - ٢- تجويف في المخ يطابق ما يوجد في الحيوانات الدنيا (كالقوارض).
 - ٣- عدم انتظام شكل الوجه عموماً .
 - ٤- الذراعان طويلتان
 - ٥- وجود إصبع زائد في إحدى اليدين أو القدمين
 - ٦- اختلاف في توزيع شعر الجسم من حيث الغزارة أو الكثافة عن الجنس الذي ينتمي إليه.
- كذلك فقد أورد لومبروزو عدة صفات فسيولوجية :

أ - صفات تتعلق بوظائف الأعضاء :

- ١- ضعف حواس السمع والشم والتذوق فضلاً عن ضعف الإحساس بالألم وبالحرارة والبرودة
- ٢- الإنسان المجرم غير منتظم الحركات ولا ينعكس على وجهه الشعور بالخجل، سريع الشفاء من ، الأمراض حيث تلتئم جروحهم بسرعة.

ب - صفات نفسية :

١. حدة المزاج وعنفه، وقسوة النظرات .
 ٢. موت الشعور وحب الشر للشر وانعدام الحس الأخلاقي ..
 ٣. الابتسامة المصطنعة، فضلاً عن الأنانية، والكسل والإيمان بالخرافات.
- لم يقل لومبروزو " بضرورة توافر تلك الصفات كلها مجتمعة في الإنسان المجرم: وإنما يكفي توافر عدد منها فقط للدلالة على الارتداد الوراثي"، وهذه الصفات تكشف عن أن صاحبها ذو شخصية بدائية أو حيوانية، ولا يستطيع التكيف مع الوسط الذي ولد فيه فيصطدم به ويخالف قوانينه.

ثالثاً : طوائف المجرمين عند لومبروزو :

١- المجرم المجنون

المقصود بالمجرم المجنون ← المجرم المصاب بمرض عقلي وراثياً كان أو غير وراثي، وهذه الفئة من المجرمين تمثل قلة بالقياس بعدد المجرمين بصفة عامة، ويلحق بالمجرمين المجانين الشواذ عقلياً والمرضى نفسياً.

٢- المجرم بالفطرة أو (المجرم بطبيعته) : وهو

مجرم لديه استعداد سابق للجريمة، ولكنه لا يرتكبها إلا إذا أثّر هذا الاستعداد بفعل عوامل البيئة الاجتماعية العامل الخارجية)، وقد يكون المجرم بالميلاد ميلاً لا ارتكاب نوع معين من الجرائم.

٣- المجرم بالعادة

مجرم لا تتوافر فيه علامات الرجعة والارتداد أو الشذوذ العقلي على نحو واضح، غالباً ما يكون من المعتادين على الإجرام منذ صغرهم والمجرم بالعادة يولد دون أن تتوافر فيه صفات المجرم بالميلاد، إلا أن ظروفه تغرس فيه النزعة إلى ارتكاب الجريمة.

٤- المجرم بالصدفة :

المجرم بالصدفة لا يتوافر لديه الاستعداد السابق للإجرام ولكنه يرتكب جريمته بفعل خفته وقلة الحساسية لديه تحت تأثير ظروف مفاجئة ومؤثرات خارجية.

٥- المجرم بالعاطفة أو (المجرم الإنسان) :

مجرم يتميز بالعصبية وحدة المزاج وشدة الحساسية حيث يندفع إلى ارتكاب الجريمة دون تفكير سابق أو إعداد لها تحت تأثير غيرة أو حب أو دفاع عن الشرف أو الكراهية.



س ٦: تكلم عن نظرية الكثافة الإجرامية لدي (فيرى) ونظرية التكوين الإجرامي لدي (دي توليو) موضحاً الفرق بين الجريمة الطبيعية والجريمة المصطنعة لدي (جاروفاللو) ؟

تلقى الجانب الأنثروبولوجي لصالح الجانب الاجتماعي والطبيعي لدي "فيرى" و"دي توليو":

(١) آراء وأفكار فيري :

يري فيري أن السلوك المخالف للقانون ينطلق من مجموعات من العوامل شخصية وطبيعية واجتماعية. فالعوامل الشخصية لم يقصرها "فيرى" على الأوصاف الأنثروبولوجية للمجرم **(الخصائص الجسدية)** بل أدخل معاً التكوين الفسيولوجي والنفسى للإنسان فضلاً عن جنسه وعمره ومهنته ودرجة تعليمه وثقافته الخ.

المقصود بالعوامل الطبيعية ← كل ما يتصل بالبيئة الجغرافية بالمعنى الواسع كالمناخ والتضاريس واختلاف الفصول إلخ.

المقصود بالعوامل الاجتماعية ← عناصر الوسط الاجتماعي كالتنظيم الاقتصادي والسياسي والإداري والتشريعي والقضائي إلى جانب الثقافة والدين والرأي العام... إلخ.

من هنا صاغ "انريكو فيري" قانونه الشهير عن الكثافة الإجرامية أو التشبع الإجرامي ومضمون هذا القانون أنه إذا تضافرت مجموعة من العوامل المختلفة فلا بد أن تقع الجريمة بكثافة معينة أو نسبة معينة هي نسبة تشبع المجتمع بالجريمة وهذه النسبة لا تقل ولا تزيد ما لم يحدث تغيير أو تغير في تلك العوامل.

(٢) آراء افكار دي نوليو :

آراء وأفكار دي توليو "ترتكز على أن لدى بعض الأشخاص تكويناً فطرياً إجرامياً" ← حالة من الاستعداد السابق للإجرام تتحرك لدى حدوث مهيئات خارجية تحيط بهؤلاء الأشخاص، وتتحول من ثم إلى إجرام فعلي

يعرف دي توليو "التكوين الإجرامي" ← بأنه خلل كمي وكمي في غريزة أو أكثر من الغرائز الأساسية للإنسان، مصحوب بنقصان أو انعدام في قوة العناصر أو بعض أوجه النقص في صحة الإنسان الجسمية والنفسية تساهم في توجيهه إلى الإجرام

اضمحلال الجانب الأنثروبولوجي في آراء "جارفاللو" لصالح الجانب الأخلاقي:

قد ذهب "جارفاللو" إلى أن الإرتداد أو الانحطاط المؤثر في سلوك الإنسان ليس في الحقيقة ما يتصل بالوراثة أو الأنثروبولوجيا، ولكنه ما يتصل بالأخلاق .

قام "جاروفاللو" بتقسيم الجرائم إلى جرائم طبيعية (حقيقية) و جرائم مصطنعة (وهمية).

١- **المقصود بالجريمة الطبيعية** ← عبارة عن أفعال يستهجنها الناس في كل زمان ومكان لأنها ضد طبيعة الإنسان

٢- **المقصود بالجرائم المصطنعة** ← تلك التي تظهر لنا في ظل نظام سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي معين، بينما تختفي في ظل نظام آخر مختلف في هذه النواحي مثل الجرائم التهرب الضريبي أو الجمركي - الخ.

س ٧: يعرف العلماء الوراثة بأنها انتقال الصفات الطبيعية من الكائن الحي إلى فروعه لحظة تكوينها ولا يشترط ان تظهر صفة وراثية ما في الجيل الأول من من الفروع لكنها قد تظهر في اجيال تالية منها علق على هذه العبارة في ضوء ما درست موضحا اثر الوراثة الفردية على الاستعداد الإجرامي ؟

الوراثة وأثرها على السلوك الإجرامي

المقصود بالوراثة ← انتقال صفات الكائن الحي إلى فروعه لحظة تكوينها.

س.ف: اكتب في أثر الوراثة الفردية على السلوك الاجرامي من حيث اجرام الآباء والابناء ودراسة شجرة العائلة وأخيرا دراسة التوائم الأخوية وعلاقتهم بالميل الإجرامي ؟

الوراثة الفردية والجريمة

المقصود بالوراثة الفردية

انتقال الصفات الطبيعية من الأصل إلى الفرع بصورة فردية أي من أصل فرد إلى فروعه، قد بحث العلماء هذه المسألة من عدة نواحي، أهمها:

أ) دراسة الآباء والأبناء

تشير بعض الدراسات إلى دور الوراثة في تكرار ظهور الجريمة بين الأجيال المتعاقبة من الأبناء وذلك نقلاً عن آبائهم ومن أهم هذه الدراسات الأبحاث التي أجراها العالم الإنجليزي شارل جورنج يجد "جورنج" في : ذلك دليلاً دامغاً علي دور الوراثة في انتقال الميل الإجرامي من الأصول إلى الفروع بنفس المعدل الذي تنتقل بها الخصائص الجسمية والعقلية كالطول أو القصر ولون البشرة الخ) .

ب) دراسة شجرة العائلة :

فحص شجرة العائلة :

المقصود بالدراسة شجرة العائلة :- دراسة عائلة أحد المجرمين وتتبع ذريته وبيان مدى انتشار السلوك الإجرامي فيها وصولاً لتحديد ما إذا كان الاستعداد الإجرامي يتوارث بين الآباء من الدراسات التي لفتت أنظار الباحثين في علم الإجرام دراسة عائلة أحد الأشخاص، فقد اكتشف بعض الباحثين الأمريكيين في أحد سجون نيويورك عام ١٨٧٤م وجود ستة نزلاء من أسرة واحدة عميدها يدعي "ماكس جومكس"، وعرف بإدمانه الخمر وولعه بالنساء ثم تزوج من فتاة تحترف السرقة، وأنجبا عدداً كبير من الأبناء والأحفاد تمكن الباحثون من تعقب ما يزيد عن سبعمائة فرد منهم، وأوصلهم البعض إلى ما يزيد عن ألف فرد عام ١٩١٥م.

ج) دراسة التوائم

التوائم هم الأبناء الذين يجمعهم حمل واحد، وهم نوعان:

النوع الأول ← التوائم المتماثلة هي التي تنتج من بويضة واحدة انقسمت بعد التلقيح إلى شطرين أي توأمين أو إلى أكثر من جنين وتعيش التوائم المتطابقة مدة الحمل في مشيمة واحدة ويكون التوائم فيها من جنس واحد

النوع الثاني ← التوائم غير المتماثلة فهي التي تنتج عن بويضتين أو أكثر من بويضة يستقل فيها كل جنين ببويضة منفصلة به وقد لوحظ ان التوائم المتطابقة تتماثل في السلوك الي حد انه اذا ارتكب احد التوائم المتطابقة جريمة ما فلا بد ان يرتكب الثاني جريمة اخري مماثلة ولم يلاحظ ذلك علي التوائم غير المتطابقة مما يقطع لدي انصار هذا الرأي بصحة انتقال الميل الاجرامي بالوراثة



س ٨: وضع تفصيلاً تأثير الخمر والمخدرات على السلوك الإجرامي ؟

عناصر الإجابة

- أولاً :** السكر وإدمان المخدرات وأثرهما على المجتمع
- ثانياً :** العلاقة بين الخمر والمخدرات وعلم الإجرام
- ثالثاً :** تأثير الخمر على السلوك الإجرامي
- رابعاً :** تأثير المخدرات على السلوك الإجرامي
- (أ) الآثار المباشرة للخمر على شخصية المدمن :
- (ب) الآثار غير المباشرة للخمر على الإحرام :
- (أ) خطورة وأضرار المخدرات بصفة عامة
- (ب) علاقة المخدرات بالإحرام

أولاً : السكر وإدمان المخدرات وأثرهما على المجتمع

تبدو خطورة السكر وإدمان المخدرات في أن تأثيرهما لا يقتصر على المدمن فقط بل يعتد أيضاً إلى الجيل اللاحق وقد أشارت إحصائية رسمية أجرتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن واحداً من بين كل خمسة من أفراد الشعب الأمريكي ينمو في أسرة تعاني من شخص مدمن للخمر أو كان مدمناً لها أظهرت الدراسات كذلك أن مشكلة الإفراط في تناول الخمر بين صغار السن قد أصبحت أحد أهم مشكلات الصحة في الولايات المتحدة.

ثانياً : العلاقة بين الخمر والمخدرات وعلم الإجرام

تبدو أهمية السكر وتعاطي المخدرات في علم الإجرام من ناحيتين

- ناحية أولى:-** (فإن تعاطي الخمر أو المخدرات في ذاته أو تقديمه قد يكون جريمة في حد ذاته في بعض التشريعات)
- ما ينص عليه الشارع المصري من معاقبة من يوجد في حالة سكر بين في الطرق أو المحلات العامة، أو من يكون في حالة سكر حال قيادته إحدى المركبات
- قد يكون شرب الخمر مجزماً إذا تم في ظروف معينة واقترب بأفعال أخرى.
- مثال ذلك** ← ما ينص عليه الشارع المصري من تشديد العقاب على جرائم القتل والإصابة الخطأ إذا ارتكبا تحت تأثير السكر وفي هذه الصور يقتصر دور السكر والمخدرات على مجرد مساهمته في زيادة النسبة الكلية للجرائم بحسبانه جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها الشارع.
- الناحية الثانية:-** (فتبدو في أن تناول الخمر بعد عاملاً دافعاً إلى الإجرام)
- حرصت التشريعات على تجريم طائفة من الأفعال التي تتصل بالمخدرات
- مثال ذلك** ← ما ينص عليه الشارع المصري في قانون مكافحة المخدرات
- من تجريم** ← أفعال الجلب والاستيراد والتصدير والإحراز والحيازة، والاتجار والتعاطي، وإدارة أو تهيئة محل للتعاطي بل جرم الشارع كذلك التواجد في مكان أعد التعاطي المخدرات

ثالثاً : تأثير الخمر على السلوك الإجرامي

(أ) الآثار المباشرة للخمر على شخصية المدمن :

- دافع لا شعوري للسيطرة.
- شعور بالعداء السليبي أي من الغير نحوه
- شعور بالوحدة والعزلة
- إحساس تبادلي بالنقص والتفوق ورغبة في الاستمرار في التفوق أو الوصول إلى الكمال
- تؤدي إلى أمراض خطيرة كال فشل الكلوي والتليف الكبدي وقرحات الجهاز الهضمي، وهذا فضلاً عن ب الآثار غير المباشرة للخمر على الإجرام

(ب) الآثار غير المباشرة للخمر على الإجمام:

١. بيت السكر ليس صالحاً للطفل.
٢. الجنين الذي يتكون في حالة نشوة من السكر، قد ينشأ مصاباً بالبله أو الذهول الدائم أو ضعف الحواس أو الصرع والاستعداد للشذوذ العقلي.

رابعاً: تأثير المخدرات على السلوك الإجرامي**(أ) خطورة وأضرار المخدرات بصفة عامة:**

يؤدي إدمان الكوكايين إلى تخلف عقلي وتبلد ذهني، المقصود بعقاقير الهلوسة ← من مواد مصنعة كيميائياً من أحماض سامة وإدمانها قد يدخل متعاطيها في غيبوبة قاتلة ويمكن أن يؤدي إلى الانتحار، ومن كل ما سبق من آثار سلبية للمخدرات لم يتبق على الإنسان سوى إعمال عقله في أن يتجنب التهلكة أو أن يلقي بنفسه إليها.

(ب) علاقة المخدرات بالإجمام

يعد إدمان المخدرات من أهم الأسباب المؤدية إلى الإجمام، فالمخدرات قد تكون عامل من عوامل الإجمام تدفع إلى ارتكاب الجريمة، كما قد تكون أداة تساعد على تنفيذ الجريمة لما تعطيه للمدمن من شعور زائف بالجرأة والشجاعة

**س ٩: اكتب في الظروف الطبيعية والمكانية واثرها على الجريمة ؟****ماهية العوامل الطبيعية والمكانية**

المقصود بالعوامل الطبيعية ← الظواهر الجغرافية التي تسود منطقة معينة وتتمثل هذه الظواهر في حالة الطقس ودرجات الحرارة والمناخ وطبيعة التربة، وتتابع الفصول، وتعاقب الليل والنهار. من صور تأثير العوامل الطبيعية والمكانية على السلوك الإجرامي والظاهرة الإجرامية. مثال ذلك ← الطبيعة الجبلية للمكان تساعد على ارتكاب الجرائم لسهولة اختفاء المجرمين، وصعوبة القبض عليهم بينما أماكن السهول والوديان تقل فيها نسبة ارتكاب الجرائم لسهولة تعقب المجرمين فيها ولقد أكدت بعض الإحصاءات الجنائية على تأثير تعاقب فصول السنة ونوع الظاهرة الإجرامية المرتكبة خلالها، ذلك من خلال النتائج التالية:

١. النتيجة الأولى :- ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص في فصل الصيف.
٢. النتيجة الثانية :- ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأموال في فصل الشتاء.
٣. النتيجة الثالثة :- ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على العرض في فصل الربيع

أولاً: العوامل المناخية ودرجة الحرارة واثرها على الجريمة**(أ) الصلة بين درجة حرارة الجو والجريمة**

ذهب بعض الباحثين إلى وجود تناسب طردي بين ارتفاع درجة الحرارة وبين الجريمة

- أ- المناطق الحارة ← فكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما ارتفع عدد جرائم العنف مثل جرائم القتل والضرب والجرح وسرعة الشعور بالإهانة (كجرائم النار في صعيد مصر على سبيل المثال)، وكلما انخفضت درجة الحرارة قل عدد هذه الجرائم.
- ب- المناطق الباردة ← فإن الإنسان يكون أقل حركة وأعصابه أكثر هدوءاً طالما كانت الأعصاب هادئة والحركة قليلة فإن تصرفات الإنسان ستكون أقل اندفاعاً، ومن ثم تصدر عن تفكير وتروي وتدبر وما لذلك من أثر سلبى على السلوك الإجرامي.

(٢) تعاقب الليل والنهار وعلاقته

الظلام والهدوء الذين يطمسان الليل من شأنهما التشجيع على ارتكاب الجرائم. لذلك تزداد عدد الجرائم التي ترتكب ليلاً بالمقارنة بنظيرتها التي ترتكب نهاراً وبصفة عامة جرائم السرقات والإتلاف والقتل فالجناة يتخذون من الليل ستاراً لهم لارتكاب جرائمهم والإفلات من يد العدالة.

(٣) اختلاف فصول السنة وأثره على الجريمة

تتعاقب فصول السنة الأربعة وهي : الشتاء و الربيع و الصيف و الخريف ولكل فصل ظواهر مناخية تميزه عن غيره من الفصول الأربعة، وتتعلق تلك الظواهر بالحرارة والرياح والأمطار وانتشار حبوب اللقاح في الجو.. إلخ، وما لهذه الظواهر المناخية من تأثير على الجريمة.

قد ذهب الباحثون إلى أن ارتفاع نسبة جرائم العرض في فصل الربيع بصفة خاصة استناداً إلى عامل فسيولوجي قوامه فكرة الدورات الفسيولوجية النفسية التي تتبع في تعاقبها فصول السنة فيشعر الإنسان بذروة رغبته الجنسية والعاطفية في فصل الربيع

س.ف: اكتب في العوامل الطبوغرافية والظاهرة الإجرامية ؟

ثانياً : العوامل الطبوغرافية والظاهرة الإجرامية

(١) ماهية العوامل الطبوغرافية

مدى تأثير الموقع الجغرافي للمكان الذي يقيم فيه المجتمع على انتشار الظاهرة الإجرامية بين أفرادها إذا فرقنا بين مكانين جغرافيين هما المدينة والقرية نجد أن الحياة في المدينة أو في القرية لها تأثير مباشر على السكان في الجريمة

إذا كان هناك تأثير في الحالتين فهو يرجع إلى سببين هما:

١. السبب الأول ← درجة كثافة السكان في كل منهما (التركيز العمراني).

٢. السبب الثاني ← الوسائل والإمكانيات لهؤلاء السكان (الظروف المعيشية).

(٢) اختلاف إجرام المدينة عن إجرام الريف

حيث تؤكد الإحصاءات التي أجريت في أغلب دول العالم أن هناك اختلافاً ملحوظاً بين إجرام المدن وإجرام الريف، حيث أثبتت أن نسبة الجريمة في المدن الصناعية الكبرى تفوق نسبة الجرائم المرتكبة في المدن المتوسطة وتليها المدن الصغرى، وهذا الارتفاع في نسبة إجرام المدن عن نسبته في الريف

يمكن رده إلى عدة عوامل كثيرة متنوعة وهي كالتالي:

١. العامل الأول :- فمن ناحية تختلف الكثافة السكانية بين الريف والمدينة، فكلما زادت كثافة السكان كلما ارتفعت نسبة الإجرام.

٢. العامل الثاني :- من ناحية أخرى فإن ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة تسهم في زيادة عدد الجرائم المرتكب في المدينة. فالمهاجرون في الغالب من الشباب الذين يسعون إلى تحقيق حياة معيشية أفضل

٣. العامل الثالث :- علاوة على ذلك فإن الأسرة في الريف تحيا حياة عائلية متماسكة تتميز بالثبات والاستقرار ويشعر الفرد أنه جزء من كل وأي تصرف معيب منه لا ينسب له وحده .

س ١٠ : مما لا شك فيه ان العوامل الاجتماعية في مجملها عاملا هاما في تكوين شخصية الإنسان ناقش ذلك في ضوء ما درست موضحاً اهم مظاهر ضعف وتدهور الرعاية الاجتماعية ؟

عناصر الإجابة

ثانيا : العوامل التعليمية

أولا : العوامل التربوية

ثالثا : : العوامل الثقافية والإعلامية

رابعا : البيئة الاجتماعية

(ج) ظروف العمل غير المناسبة للأحداث والنساء:

ب (البطالة:

(أ) سوء الرعاية الصحية
(د) إهمال المرافق العامة المنصلة بحياة الفرد اليومية :

المقصود بالعوامل الاجتماعية ← الظروف التي تحيط بالفرد سواء تمثلت في الأسرة أو المدرسة أو العمل ومدى تأثيره بالثقافة المحيطة، ووسائل الإعلام.

أولا : العوامل التربوية

تمثل الأسرة الخلية الأولى في المجتمع، فإن صحت صح المجتمع وأن فسدت فسدت فسد المجتمع

ثانيا: العوامل التعليمية

مما لا شك فيه أن التعليم يهذب النفس البشرية ويحد من الظاهرة الإجرامية غالباً، ويقلل من جرائم العنف، ويزيد من الجرائم الذهنية

إذا كانت الصلة بين التعليم وكمية الإجرام محل اختلاف من قبل العلماء فإن الصلة بين التعليم ونوعية الجريمة ليست محل خلاف، إذ تكثر جرائم العنف فيما بين الأميين نظراً لاعتمادها على القوة الجسمية (البدنية) دون أن تحتاج غالباً إلى حيل أو دهاء.

ثالثا : العوامل الثقافية والإعلامية

أن الثقافة ليست وقفاً على التعليم المدرسي والجامعي، إذ يعد الإعلام من أهم وسائله الهامة. ووسائل الإعلام ذات تأثير بالغ العمق والمدى حيث يرتبط رد فعلها وينعكس على جمهور المتلقين بمختلف شرائحه أو فئاته متعلمين كانوا أو غير متعلمين وتتنوع وسائل الثقافة والإعلام فمنها: الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسارح والصحافة والمجلات والروايات المتنوعة الأدبية منها والسياسية.

هذه الوسائل تلعب دوراً إيجابياً في الحد من الظاهرة الإجرامية، إذ ينجم عن النشر لأخبار الجرائم ردع المجرمين وتوعية العامة من حولهم

رابعا: البيئة الاجتماعية

أهم مظاهر ضعف وتدهور الرعاية الاجتماعية:

(أ) سوء الرعاية الصحية

المقصود بسوء الرعاية الصحية ← تعني عدم الوقاية ضد المرض، وعدم توفير العلاج الواجب للمريض.

ب (البطالة:

المقصود بالبطالة ← تعطل الإنسان عن العمل رغم قدرته عليه، وذلك أما لعزوفه عنه أو لعدم وجود فرصة عمل له فالبطالة تدفع الإنسان عموماً إلى الانحراف ..

(ج) ظروف العمل غير المناسبة للأحداث والنساء:

كما لو التحق الحدث بالعمل في سن مبكرة أو كان العمل لا يتفق مع ميول الحدث وقدراته البدنية والذهنية. وقد يكون العمل مما يقتضي وجود الحدث في أماكن نائية أو مما يجب إنجازها ليلاً مما يعرض الحدث (الطفل) لمخاطر كثيرة، فقد يلتحق الحدث بعمل ما في مكان يعتبر تواجد فيه تعريضاً للانحراف

س.ف: إنارة طريق خير من بناء سجن" ما المقصود بهذه العبارة ؟

(د) إهمال المرافق العامة المتصلة بحياة الفرد اليومية :

❖ فالطريق المظلم يغرى على الجريمة، وقد يستعمله لص أو قاطع طريق في اصطياد ضحيته كما مجرد إنارة الطريق فستمنع كل من تسول نفسه إلى ارتكاب الجريمة من ارتكاب جريمته .

❖ فعدم اهتمام الدولة بمتطلبات الجماعة والاستجابة للأفراد في حل مشاكلهم الاجتماعية قد يولد أحد شعورين هما:

١. **الشعور الأول** ← الميل للعنف أو التطرف.

٢. **الشعور الثاني** ← الميل للانعزال والاكنتاب، وأياً من الشعورين قد يكون دافعاً إلى سلك سبيل الإجرام

س ١١ : اشرح نظرية المخالطة المتفاوتة عند (سذر لاند) في تفسير السلوك الاجرامي ؟

صيغة أخرى : اكتب في نظرية المخالطة المتفاوتة (لسذر لاند) باعتبارها من اهم النظريات الاجتماعية في تفسير السلوك الإجرامي ؟

عناصر الإجابة

أولاً: مضمون نظرية المخالطة المتفاوتة أو الاختلاط الفارق "لسذر لاند" :

ثانياً : العناصر المؤثرة في اكتساب السلوك الإجرامي بالمخالطة :

العنصر الثاني : تكرار المخالطة

العنصر الرابع : عمق المخالطة

العنصر الأول : أسبابه المخالطة

العنصر الثالث : مدة واستمرارية المخالطة

ثالث : مناقشة وتقدير نظرية الاختلاط المتفاوت السفر لاند :

أولاً: مضمون نظرية المخالطة المتفاوتة أو الاختلاط الفارق "لسذر لاند" :

❖ تتلخص هذه النظرية في أن السلوك الإجرامي شأنه شأن أي سلوك آخر ينتقل بالاختلاط مع أنماط من الناس تمارس هذا السلوك أو ذاك، **معنى هذا أن السلوك الإجرامي لا ينتقل بالوراثة بل بالاكتساب**

❖ **يؤكد "سذر لاند"** أن الناس ليسوا جميعاً على موقف واحد من استهجان الجريمة واحترام القانون، أو على العكس استحسان الجريمة وازدراء القانون كما يوجد اتجاه ثالث تمثله طائفة ثالثة من الناس يقفون موقفاً سلبياً أو محايداً بين احترام القانون ومخالفته

ثانياً : العناصر المؤثرة في اكتساب السلوك الاجرامي بالمخالطة :

العنصر الأول : أسبابية المخالطة

❖ **المقصود بأسببية المخالطة:-** الفترة أو التاريخ الذي بدأت المخالطة فيه

العنصر الثاني : تكرار المخالطة

❖ أن يتعرض الفرد للموقف المكسب للسلوك أكثر من مرة حتى يمكن أن يرسخ في ذهن الإنسان القيمة أو المفهوم أو حتى مجرد استيعاب الموقف الذي تعرض له.

العنصر الثالث : مدة واستمرارية المخالطة

❖ أن تمتد المخالطة فترة زمنية قد تطول أو تقصر حسب الأحوال، لكن المهم الا تكون المخالطة لحظية أو وقتية أي مجرد صورة عابرة لا تأثير لها على الفرد

❖ **مثال ذلك** ← الشخص الذي يقطن في منطقة شعبية تتردد فيها الألفاظ الخارجة والإباحية فمن المؤكد سيتأثر بها.

العنصر الرابع : عمق المخالطة

صلة الفرد بالشخص أو الجماعة التي يخالطها، فلاشك أن علاقة الفرد بأبيه مثلاً أو استاذة أو معلمه لها درجة تختلف عن تلك التي تميز علاقته بجاره في السكن أو سائق التاكسي مثلاً... إلخ ممن يلتقي بهم الفرد حتى ولو تكرر هذا اللقاء وامتدت فترته قدراً من الوقت ... وهكذا.

ثالثاً : مناقشة وتقدير نظرية الاختلاط المتفاوت السفر لاند:

وجه إلى هذه النظرية عدة انتقادات نجملها فيما يلي:

١. **الانتقاد الأول :-** أن هذه النظرية لو صحت لكان كل من خالط المجرمين مجرمًا، فأكثر الناس مخالطة المجرمين هم رجال الشرطة والنيابة والسجون فضلاً عن رجال القانون من المحامين والقضاة.

رد على هذا النقد ← هو انتقاد يثير الدهشة فهل كانوا ينتظرون أن يتعلم القاضي أو الشرطي الإجرام من المجرم وهل يستطيع المجرم وهو حبيس الاتهام أو السجن أن يبين مهاراته التي تستوي من يخالطه في بيئته العادية الحرة.

٢. **الانتقاد الثاني :-** أن هذه النظرية أهملت باقي العوامل الأخرى بل وعن الحالة الذهنية والنفسية للفرد التي تتم المخالطة بينه وبين غيره من الناس

رد على هذا النقد ← فعلاً أغفل "سفر لاند" العامل النفسي ولكن أيضاً النظريات النفسية أهملت العامل الاجتماعي، ومن ثم لا ينال هذا النقد من النظرية.

٣. **الانتقاد الثالث :-** أن هذه النظرية لا تصلح في تفسير أنماط معينة من الجرائم كجرائم الصدفة والجرائم العاطفية والجرائم اللحظية وليدة موقف دون سبق إصرار أو إعداد مسبق وجرائم الشيكات بدون رصيد ومخالفة البناء.

رد على هذا النقد ← أن القائلين بهذا النقد أغفلوا الشق الخاص بالتنظيم الاجتماعي فلا شك أن هذه الجرائم المشار إليها هي الوليد الشرعي لسوء التنظيم الاجتماعي الذي يتساهل مع مرتكبي هذه الجرائم لسبب أو لآخر، والذي لا يحاول التقليل من فرص المخالطة المباشرة كالتقريب بها وسائل الإعلام لها تأثير قوي لا يستهان به.

٤. **الانتقاد الرابع :-** كما أن هذه النظرية احتوت على مفاهيم غامضة، كالاستمرارية والأسبقية والتكرار والعمق، وهي أمور نسبية لا يمكن قياسها. كما لا تفسر لنا كيف تعلم الجيل الأول الإجرام؟

رد على هذا النقد ← القول بأن النظرية احتوت على مفاهيم غامضة فهي نتجت من المساواة بين طبيعة البحث في العلوم الإنسانية التي تختلف بلا شك عن البحث في العلوم الطبيعية ومسائل الكيمياء ومحاولة المساواة بينهم، وهذا ما لم يقصده سذرلاند لأن الجريمة ظاهرة اجتماعية في المقام الأول أما بالنسبة للتساؤل عن مصدر تعلم المجرم أو الجيل الأول الإجرام، فهو تساؤل ليس له محل وغير دقيق لعدم إمكان تحديد المقصود بالجيل الأول من المجرمين



س ١٩ : اكتب في التقدم العلمي الحديث وطلته بالظاهرة الاجرامية ؟

تأصيل الصلة بين التقدم العلمي والتقني وبين الجريمة

اهتم القانون أكثر من علم الإجرام في دراسة كيفية مواجهة التقدم العلمي وتأثيره على الإجرام وإن كان هدف أبحاث علم الإجرام التنبيه المبكر إلى مشاكل التقدم العلمي المحتملة.

حيث يرتبط التقدم العلمي والتقني بالجريمة من وجهين

الوجه الأول ← أن هذا التقدم أفضى إلى سهولة الكشف عن الجرائم وضبطها وجمع الأدلة على ارتكابها ونسبتها إلى المتهم مثل فحص البصمة الوراثية والحمض النووي

الوجه الثاني ← أن هذا التقدم قد أفضى إلى خلق جرائم جديدة وسهولة ارتكاب الأفعال المجرمة وزيادة عددها كما أنه قد أفضى في بعض الأحوال إلى زيادة جسامة النتائج المترتبة على الأفعال المجرمة.

يمكن أن تحدد هنا ثلاثة أبعاد للعلاقة بين التقدم العلمي الحديث وظاهرة الجريمة.

البعد الأول: ظهور أنواع جديدة من الجرائم :

في مجال الأساليب الطبية ← نقل وزراعة الأعضاء وخطف الأطفال والاتجار والتعجيل بالوفاة لأخذ الأعضاء وبيعها

في مجال التلقيح الصناعي ← قد تختلط الأنساب ويعزى الأطفال المواليد عن هذا السبيل إلى غير أهلهم زوراً.

في مجال الهندسة الوراثية ← لم يعد النبات والحيوان فقط حقلاً للتجارب بل وصل الأمر إلى العبث بتكوين الإنسان نفسه. وهذا ما يسمى بالاستنساخ وصولاً إلى الإنسان السوبر أو الكامل.

في مجال أسلحة الدمار الشامل ← مثل الجرائم المرتكبة خلال الحرب العالمية من إبادة البشرية، مثل ما حدث بخصوص قنبلتي هيروشيما وناجازاكي عام ١٩٤٥م، ودفن المواد النووية والجراثومية في أراضي الدول النامية، وتلويث البيئة.

الحاسب الآلي ونظم المعلومات ← حيث استحدثت جرائم جديدة كتزوير وتزييف المعلومات والعملية واستخدام وسائل جديدة لتنفيذ الجرائم التقليدية.

البعد الثاني: تطور الجريمة التقليدية من حيث الأسلوب أو النتيجة الإجرامية

أولاً ، فيما يتعلق بأسلوب ارتكاب الجريمة :

فقد تطورت أنواع كثيرة من الجرائم التقليدية نتيجة التقدم العلمي وتذكر بعض أنواع من هذه الجرائم فيما يلي:

النوع الأول :- جرائم سرقة الأموال ← لم تعد تستلزم أن يتصل الجاني بالمجني عليه أو بالمال المسروق اتصالاً مباشراً وقت ارتكاب الجريمة، حيث يمكن أن تتم السرقة عبر تحويل الحسابات البنكية أو سرقة الفيزا والتعامل من خلالها.

النوع الثاني :- جريمة إتلاف المعلومات ← وهو ما يعرف "بفيروس الكمبيوتر" وهو برنامج تدميري يدسه الجاني عن بعد في النظام الآلي للمجني عليه فيؤدي إلى إتلاف المعلومات وتدميرها.

النوع الثالث :- جرائم انتهاك الحق في الخصوصية ← وهو ما يعرف "بـالهكرز" في اختراق أجهزة الحاسبات الآلية، كما يمكن للجاني الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة به ورصد اتصالات المجني عليه السرية، أو تسجيل حركاته وسكناته دون أن يظهر الجاني على مسرح الجريمة.

النوع الرابع :- جرائم تهريب المخدرات ← أصبح من السهل تركيز المواد الفعالة في المواد المخدرة بكافة أشكالها صلبة أو سائلة، بحيث لا تأخذ حيزاً كبيراً يستلقت النظر عند تهريبها.

النوع الخامس :- جرائم الإرهاب والتخلف المسلح ← أصبح من الممكن تصنيع أسلحة غير معدنية لا تكتشفها أجهزة الكشف في منافذ العبور المختلفة.

النوع السادس :- جرائم الاخلاقية ← انتشار إفساد الأخلاق عبر وسائل الاتصال الإعلام الحديثة.

النوع السابع :- جرائم تزييف وقزوير العملة ← التقدم في مجال التصوير والطباعة ساعد كثيراً في ارتكاب جرائم التزييف والتزوير خاصة العملات الورقية وصعوبة اكتشافها.

ثانياً : أما في مجال النتيجة الإجرامية .

حيث نتج عن التقدم العلمي اتساع رقعة الجريمة وزيادة الضحايا ومضاعفة آثارها، فلم تعد الجريمة تنحصر آثارها في فرد بعينه بل أصبحت تشمل مجموعات كثيرة من الأفراد والجماعات

البعد الثالث: زيادة حجم الظاهرة الإجرامية :

حيث يقاس حجم الظاهرة الإجرامية في مجتمع ما بنسبة عدد الجرائم المرتكبة به على عدد سكان ولا شك في أن التقدم العلمي الحديث ساعد على زيادة حجم الظاهرة الإجرامية، ولا يعني ذلك بالطبع الوقوف ضد التقدم العلمي، وإنما يعني ضرورة التعاون وتكاتف الجميع



القسم الثاني :- علم العقاب



فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص ٣	س ١ : عرف علم العقاب مبيناً عناصر العقوبة وضوابط العقوبة ؟
ص ٤ : ٥	س ٢ : اشرح تقسيمات العقوبة وتطبيقاتها في التشريع المصري ؟
ص ٦ : ٧	س ٣ : عرف التدبير الاحترازي مبيناً عناصره وخصائصه وتقسيماته وشروط إنزاله ؟
ص ٨ : ٩	س ٤ : ناقش اغراض (اهداف) الجراء الجنائي ؟
ص ٩ : ١٠	س ٥ : عرف عقوبة الاعدام ووضح ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام ؟
ص ١٠ : ١١	س ٦ : تكلم عن مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مبيناً بدائلها ؟
ص ١٢ : ١٣	س ٧ : اشرح الحقوق المقررة للمسجونين ؟

س ١ : عرف علم العقاب مبيناً عناصر العقوبة وضوابط العقوبة ؟

أولاً: التعريف بعلم العقاب:

🔍 ذلك العلم الذي يبحث في أهداف الجزاء الجنائي وغاياته أو أغراضه .

ثانياً: تعريف العقوبة :

🔍 إيلاء مقصود يوقع علي مرتكب الجريمة ويتناسب معها وقد تمس العقوبة بحق الجاني في الحياة، فتأخذ صورة عقوبة الإعدام. وقد تمس بحقه في الحرية فتأخذ صورة السجن أو الحبس، وقد تمس العقوبة بحقه في المال فتأخذ صورة الغرامة أو المصادرة.

ثالثاً: عناصر العقوبة:**العنصر الأول : العقوبة تنسم بالإيلاء:**

🔍 جوهر العقوبة هو الإيلاء، فبدون الإيلاء لا تحقق العقوبة أغراضها المتمثلة في الردع العام والخاص وإرضاء شعور العدالة.

العنصر الثاني : الإيلاء في العقوبة مقصود:

🔍 الهدف الأساسي من العقوبة وتوقيعها يستهدف **إيلاء المحكوم عليه** لكي يتحقق معنى الجزاء بحيث إذا انتفى الإيلاء انتفت فكرة العقوبة ذاتها.

العنصر الثالث : الإيلاء في العقوبة يتناسب مع الجريمة:

🔍 يجب إحداث توازن أو تناسب بين الإيلاء وما نتج عن الجريمة من إيلاء للمجني عليه وإيذاء للمجتمع، ولذلك تلحق العقوبة الإيذاء والإيلاء بالجاني.

رابعاً: ضوابط العقوبة**١ - خضوع العقوبة لمبدأ الشرعية:**

🔍 ينطبق مبدأ الشرعية على العقاب كما ينطبق على التجريم:
🔍 القاعدة أنه لا جريمة بغير نص، ولا عقوبة بغير نص، ويتطلب على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أنه لا يجوز للقاضي أن يعاقب شخص على فعل لم يعتبره القانون جريمة ولم يقرر له عقاباً.

٢ - شخصية العقوبة:

🔍 **المقصود بشخصية العقوبة** ← أنها لا تصيب إلا مرتكب الجريمة سواء في حياته أو حريته أو ماله.
🔍 **في ذلك تختلف العقوبة عن الجزاء المدني**، ففي مجال القانون المدني قد تؤسس المسؤولية عن عمل الغير، مثل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة ومسؤولية متولي الرقابة..إلخ.

٣ - المساواة في العقوبة:

🔍 يتم تحديد الجرائم وعقوباتها بنص قانوني يمثل في علم القانون قاعدة عامة ومجردة، وتسري هذه القاعدة العامة المجردة في مواجهة كافة الأفراد لا فرق بين فرد وآخر أياً كان وضعه أو مركزه في المجتمع.
🔍 لا يعني ذلك بالضرورة أن توقع نفس العقوبة على كل من يرتكب نفس الجريمة، ففي بعض الحالات يرى القاضي التخفيف وفي أخرى يرى التشديد.

٤ - قضائية العقوبة:

🔍 **المقصود بقضائية العقوبة** ← أنه لا عقوبة بغير حكم قضائي .

🔍 **يلاحظ** ← أنه لا عقوبة بغير محاكمة عادلة، فالمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية عادلة يكفل له فيها كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، ومقتضى عدالة المحاكمة أن تكون أمام القاضي الطبيعي للمتهم، وأن تكون المحاكمة علنية، وأن تكون المحكمة مستقلة ومحيدة، وأن يكفل للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه بشخصه أو بمحام .



س ٢: اشرح تقسيمات العقوبة وتطبيقاتها في التشريع المصري ؟

أولاً: تقسيم العقوبة

أ- تقسيم العقوبات من حيث مدتها:

- ١- **العقوبات المؤبدة** ← عقوبة السجن المؤبد وعقوبة الحرمان من العمل في خدمة الحكومة أو من عضوية المجالس النيابية.
- ٢- **المقصود بالعقوبات المؤقتة** ← التي لها زمن محدد مثل السجن المشدد والسجن والحبس.

ب- تقسيم العقوبات من حيث الحق الذي تمس به:

- ١- قد تمس العقوبة بجسم المحكوم عليه **مثل عقوبة الإعدام**.
- ٢- قد تتعلق بالحق في الحرية. فقد تكون العقوبة سالبة للحرية كالسجن والحبس.
- ٣- قد تكون عقوبة مقيدة للحرية كالوضع تحت مراقبة البوليس.
- ٤- قد تكون العقوبة ذات صلة بحقوق الفرد على أمواله كالغرامة والمصادرة.
- ٥- قد تكون ماسة بالشرف **مثل** العزل من الوظائف العامة أو الحرمان من شغلها.

ج- تقسيم العقوبات من حيث جسامتها:

- **العقوبات المقررة للجنايات** ← (الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد).
- **عقوبات الجنح** ← (الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى عن مائة جنيه).
- **عقوبة المخالفات** ← (الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه).

د- تقسيم العقوبات من حيث إمكان الحكم بها استقلالاً:

١. **العقوبات الأصلية** ← العقوبة التي يحكم بها منفردة فهي وحدها تكفي للحكم بالإدانة.
- **مثال ذلك** ← الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس والغرامة.
٢. **العقوبة التبعية** ← العقوبات التي تتبع بقوة القانون عقوبة أصلية محكوم بها على الجاني، ولا يشترط أن ينص عليها الحكم فهي تقع بقوة القانون كأثر للحكم بالعقوبة الأصلية.
- **مثال ذلك** ← الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كأثر للحكم بعقوبة الجنائية.
٣. **العقوبات التكميلية** ← عقوبات لا تلحق بالمحكوم عليه إلا إذا كانت هناك عقوبة أصلية، غير أنها تحتاج لتطبيقها إلى حكم من القاضي صراحة فلا تطبق بقوة القانون.
- **مثال ذلك** ← المصادرة والعزل من الوظيفة العامة ونشر الحكم الصادر بالإدانة.

ثانياً: أنواع العقوبات :

النوع الأول : المقصود بالعقوبة السالبة للحق في الحياة:

- عقوبة الإعدام، وهي أخطر العقوبات إطلاقاً، وتقرر لأخطر الجرائم وأكثرها جسامه.

ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام في التشريع المصري:

١. لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ← يتعين على المحكمة أن تنين في حكمها هذا الاجماع وإلا كان حكمها باطلاً .
٢. وجوب إرسال الأوراق لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية ← فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى .
٣. ضرورة قيام النيابة عند الحكم بالإعدام حضورياً أن تعرض القضية على محكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون ← ذلك في غضون أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

النوع الثاني: المقصود بالعقوبات البدنية:

- الجزاء الذي ينصب على المساس بحق الجاني في سلامة بدنه أو جسده .

النوع الثالث: المقصود بالعقوبات السالبة للحرية:

العقوبات التي تفقد المحكوم عليه حريته إما بصور مؤقتة (السجن المؤبد)، وإما بصورة مؤقتة (السجن المشدد - السجن - الحبس).

ثالثاً: تطبيقات العقوبات في التشريع المصري**أ- تطبيقات العقوبات السالبة للحرية في التشريع المصري:****(١) السجن المؤبد والسجن المشدد:**

وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك، وتشغيله في أشد أو أشق الأعمال التي تعينها الحكومة مدة حياته إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المدة المحكوم بها إذا كانت العقوبة السجن المشدد.

أما عقوبة السجن المشدد ← فحدها الأدنى **ثلاث سنوات** وحدها الأقصى **خمس عشرة سنة** إلا في بعض الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون .

(٢) السجن:

وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تحددها الحكومة خلال المدة المحكوم بها عليه، **والحد الأدنى** لهذه العقوبة ثلاث سنوات **والحد الأقصى** خمس عشرة سنة .

(٣) الحبس:

وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم عليه بها، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة، ولا أن **تزيد عن ثلاث سنوات**.

(٤) العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار:

تلك العقوبات التي تحط من منزلة المحكوم عليه بين أفراد مجتمعه، وذلك بحرمانه من بعض الحقوق أو المزايا التي يتمتع بها .

مثال ذلك ← الحرمان من شغل الوظائف العامة. ومن عضوية المجالس النيابية .

ب- تطبيقات العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار في التشريع المصري:**(١) عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة رقم ٢٥ من قانون العقوبات المصري:**

حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا معينة يفترض أن من يتمتع بها أهلاً لثقة المجتمع، وبالتبعية فإن حرمانه منها يعني الحط من قدره ومكانته الاجتماعية.

تحديد الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ من قانون العقوبات:

الحرمان المؤبد ← يتمثل ذلك في حالي الحرمان من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة. والحرمان من التحلي برتبة أو نيشان .

الحرمان المؤقت ← يتمثل في حالي الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال ، والحرمان من إدارة أمواله .

(٢) عقوبة العزل من الوظائف الأميرية:

يترتب على الحكم على شخص ما بعقوبة الجناية العزل من الوظائف الأميرية.

المقصود بالعزل من الوظيفة العامة ← الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ، كما يشمل هذا الحرمان جميع المزايا المادية والمعنوية منذ صيرورة الحكم بالعزل واجب النفاذ.

العزل كعقوبة تكميلية مؤقتة دائماً مدة حدها الأدنى **سنة واحدة وحدها الأقصى ست سنوات**. وتبدأ مدة العزل المحكوم بها بعد تمام تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه.

س ٣: عرف التدبير الاحترازي مبيناً عناصره وخصائصه وتقسيماته وشروط إنزاله ؟

أولاً :- التعريف بالتدبير الاحترازي:

إجراء يقرره المشرع يهدف به إلى مواجهة الخطورة الإجرامية لدى شخص ارتكب جريمة بقصد درء هذه الخطورة عن المجتمع.

ثانياً :- عناصر التدبير الاحترازي:

التدبير الاحترازي يخلو من فكرة التكفير عن الذنب فالخاضع للتدبير معرض للانحراف وليس مرتكب جريمة، وكذلك فإن التدبير لا يتناسب مع الجريمة، فالتدبير هدفه منع وقوع جريمة معينة، فهذه الجريمة لم تقع بعد فكيف يتم إجراء التناسب بين شيء قائم بالفعل وشيء لم يتحقق بعد.

ثالثاً :- خصائص التدبير الاحترازي:

يخضع التدبير الاحترازي شأنه شأن العقوبة لمبدأ الشرعية فلا يجوز توقيع تدبير احترازي إلا بناء على قانون، ولا يطبق التدبير إلا على الحالات التي تحدث لاحقاً على نفاذ القانون الذي يقرر التدبير. ويخضع التدبير كذلك لمبدأ الشخصية، وأخيراً يشترط أن يصدر حكم قضائي بالتدبير، فبغير ذلك لا يجوز للسلطة التنفيذية اتخاذ التدابير المنصوص عليها قانوناً دون صدور حكم قضائي.

رابعاً :- تقسيمات التدابير الاحترازية:

أ- من حيث الحقوق التي تمس بها التدابير الاحترازية: (تنقسم إلى التدابير الشخصية والتدابير العينية)

- ١- تعريف التدابير الشخصية ← كل إجراء يمس بالحريات اللصيقة بشخص الإنسان، مثل الإيداع مؤسسة للعمل أو ملجأ فهذا التدبير سالب للحرية، وكذا الحرمان من العمل في مهنة معينة أو إلغاء الترخيص بممارسة مهنة معينة فهذا التدبير يمس الحق في حرية العمل.
- ٢- تعريف التدابير العينية ← كل إجراء يقع على شيء مادي أو عيني تم استعماله في عمل غير مشروع مثل مصادرة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة أو مصادرة النقود والأمتعة المضبوط في محل يدار للعب القمار وكذلك تعطيل الجرائد.

ب- من حيث وسائلها في مواجهة الخطورة الإجرامية: (تنقسم إلى التدابير العلاجية والتدابير التهذيبية)

- ١- تعريف التدابير العلاجية: كل إجراء يهدف إلى علاج مصدر الخطورة مثل إيداع المجنون الذي ارتكب عمل غير مشروع في إحدى مستشفيات العلاج العقلي والنفسي.
- ٢- تعريف التدابير التهذيبية: كل إجراء يهدف إلى التحفظ أو الوقاية من مصدر الخطورة مثل اعتقال معتادي الإجرام الذين لا يرجى منهم الاستقامة أو إيداع الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ج- من حيث ارتباطها بالعقوبة:

هناك بعض التدابير التي يجوز توقيعها منفردة دون وجود عقوبة، وهناك تدابير لا يجوز للقاضي الحكم بها إلا بالتبعية لوجود عقوبة.

د- من حيث سلطة القاضي في النطق بها (تنقسم إلى التدابير الوجوبية والتدابير الجوازية):

١. تعريف التدابير الوجوبية ← تدابير يجب على القاضي الحكم بها متى توافرت حالاتها وشروطها القانونية، وإلا كان لحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
٢. تعريف التدابير الجوازية ← تدابير يتمتع القاضي بشأنها بسلطة تقديرية فله أن ينطق بها أو أن يمتنع عن النطق بها وفق تقديره لكل حالة على حدة.

نطاقات التدابير الاحترازية في التشريع المصري:

أمثلة التدابير الاحترازية الواردة في قانون العقوبات:

مصادرة الأشياء التي يعد استعمالها أو صنعها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو لم تكن مملوكة للمتهم، وذلك حتى لو قضى بالبراءة.

أمثلة التدابير الاحترازية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية:

الإيداع في إحدى المحال الحكومية المخصصة للمرضى بالأمراض العقلية .

خامساً :- شروط إنزال التدابير الاحترازية

الشرط الأول :- الجريمة السابقة:

الرأي الأول :- الرأي القائل بعدم اشتراط الجريمة السابقة لتوقيع التدابير الاحترازية:

يرى أنصار هذا الرأي أن القانون الجنائي ينبغي أن يتدخل لحماية المجتمع دون انتظار وقوع الخطر حيث أن وظيفة القانون الجنائي ليست جزائية فحسب.

يؤيد هذا الاتجاه **أستاذنا الدكتور/ مأمون سلامة** حيث يرى سيادته أن الخطورة الإجرامية هي التي تدفع المشرع للتدخل السابق على ارتكاب الشخص للجريمة، وأنه يمكن التوفيق بين فكرة الخطورة الإجرامية وحماية الحريات الفردية عن طريق تحديد الخطورة الإجرامية تحديدا واضحا، وأن يتم استخلاص توافر حالة الخطورة الإجرامية من ماديات محددة.

الرأي الثاني :- الرأي القائل باشتراط ارتكاب جريمة سابقة لتوقيع التدابير الاحترازية:

يرى أنصار هذا الرأي أن التدابير الاحترازية هي إحدى صورتي الجزاء الجنائي، وأنها لابد أن تخضع لمبدأ الشرعية، والذي يقتضي عدم توقيع التدبير إلا على من ارتكب جريمة فعلاً.

موقف المشرع المصري:

قد أخذ المشرع المصري بعدم اشتراط الجريمة السابقة حيث قرر توقيع بعض التدابير الاحترازية في حالتي التشرد والاشتباه.

الشرط الثاني :- توافر حالة الخطورة الإجرامية

(١) ماهية الخطورة الإجرامية:

تعددت تعريفات الفقه لحالة الخطورة الإجرامية.

من الناحية النفسية ← يمكن تعريفها بأنها حالة نفسية يمر بها الشخص فتؤثر على سلوكه ويحتمل من جانب صاحبها أن يكون مصدر لجريمة مستقبلية.

من الناحية الاجتماعية ← يمكن تعريفها بأنها الإشارات التي تبين الفساد الدائم لدى الشخص، وكمية الشر التي يحتمل صدورها منه وتعبر عن مدى عدم تجاوبه مع المجتمع.

(٢) خصائص الخطورة الإجرامية:

١. الخطورة الإجرامية مجرد احتمال ارتكاب جريمة ← والاحتمال يتحدد معناه في الخطورة الإجرامية بافتراض وجود عوامل معينة تدفع إلى ارتكاب الجريمة.

٢. الخطورة الإجرامية حالة شخصية ← تلحق بشخص المجرم وتكشف عن احتمال ارتكابه الجريمة في المستقبل، ولا ترتبط بالواقعة الإجرامية، وهذه الحالة لها صفة دائمة مستمرة طالما كانت عناصرها قائمة.

٣. الخطورة الإجرامية حالة غير إرادية ← فعلى الرغم من أنها تلحق بشخص المجرم غير أنها لا تتوقف على إرادته بل هي مقطوعة الصلة به، كالمرض العقلي يمثل حالة خطورة إجرامية وهو لا صلة له بالشخص أو إرادته.

٤. الخطورة الإجرامية فكرة نسبية ← حيث يقرر وجود خطورة إجرامية من عدمه عند قيام الشخص بأفعال تنبئ باحتمال ارتكابه أفعال تخالف القانون، وهذه الأفعال تختلف من مجتمع لآخر فما يعد خطراً في مجتمع معين، قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر، فمثلاً الإجهاض لا يعد جريمة في بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية، وعلى العكس قد تكون جريمة ذات عقوبة قاسية في الدول التي تعاني من الفقر في السكان.

٥. الخطورة الإجرامية تقوم على ظروف حقيقية ملموسة ← بحيث يستدل من هذه الظروف على احتمال وقوع الجريمة، فلا يمكن القول بتوافر حالة الخطورة الإجرامية في ضوء بعض الافتراضات أو التكهنات، ومن أمثلة هذه الظروف: بواغث الإجرام وطباع المجرم، سوابق المجرم وحياته الماضية، الظروف الحياتية للمجرم وظروفه العائلية والاجتماعية.



س ٤ : ناقش اغراض (اهداف) الجزاء الجنائي ؟

أولاً: تحقيق العدالة كهدف للعقوبة:

(أ) العدالة كقيمة اجتماعية وغرض من أغراض الجزاء الجنائي:

- ☞ ظهرت فكرة العدالة في أواخر القرن الثامن عشر باعتبارها أساس لحق العقاب، وتحقيق العدالة في حد ذاته يعد غرضاً من أغراض العقوبة.
 - ☞ المقصود بالعدالة كأحد أغراض العقوبة ← شعور كامن في نفوس أفراد المجتمع، فإذا كانت الجريمة اعتداء على العدالة فإن العقوبة إرضاء لها.
- تحقيق العدالة كغرض من أغراض الجزاء الجنائي:**

☞ تمثل الجريمة اعتداءً مزدوجاً

- ١- على العدالة كقيمة اجتماعية بحرمان أفراد المجتمع من الأمن والأمان.
- ٢- على المجني عليه بحرمانه أو المساس بأحد حقوقه المحمية قانوناً.

(ب) مناقشة تحقق العدالة كغرض من أغراض الجزاء الجنائي

تحقيق العدالة يتعارض مع تحقيق الأغراض النفعية للعقوبة والتي نتمثل في الردع العام والردع الخاص:

١. **مضمون هذا النقد** ← في ظل تحقيق العدالة إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة، فلا تزيد عنها في القسوة ولا تقل عنها في الجسامة، غير أن فكرة الردع بنوعية تتطلب عقوبة من نوع معين ومن طبيعة معينة قد تقل جسامة عن جسامة الجريمة أو تزيد عنها في القسوة.
 ٢. **الرد على هذا النقد** ← فكرة العدالة تحقق نفعية العقوبة ولا تتعارض معها، فالتهديد بالعقوبة وإيقاعها على الجاني يحقق الردع العام ويزجر الأفراد عن فكرة اقتراف الجرائم، وكذلك يحقق الردع الخاص من خلال منع الجاني من معاودة ارتكاب الجرائم، كما أن إرضاء شعور المجتمع بعدالة العقوبة الموقعة على الجاني يمهّد لفكرة استقبال المجتمع للجاني مرة ثانية كعضو في المجتمع.
- تحقيق العدالة يشجع على إحياء فكر الثأر والانتقام:**

١. **مضمون هذا النقد** ← أن العدالة كغرض من أغراض العقوبة تشجع على إحياء فكرة الثأر والانتقام، حيث أن العقوبة إذ لم تكن قاسية فلن ترضى المجني عليه وذويه، مما يحدو به للتفكير في الثأر والانتقام لنفسه.
٢. **الرد على هذا النقد** ← هذا النقد مغلوّط ومبالغ فيه لأن تحقيق العدالة الكاملة والعاجلة يؤدي إلى إرضاء نفس المجني عليه أو ذويه ويزيل من أذهانهم فكرة الثأر أو الانتقام من المجرم.

ثانياً: تحقيق الردع العام كهدف للعقوبة

(أ) تحقيق الردع العام وماهيته:

- ☞ المقصود بالردع العام ← إنذار وتحذير لكافة أفراد المجتمع من مصير تقليد سلوك الجاني، مما يؤدي إلى كبح الدوافع النفسية الإجرامية التي تتوافر لدى بعض الناس، وتحقيق الردع العام لأبد أن يتوافر مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة فلا يزيد الردع العام بقسوة العقاب.

(ب) مناقشة تحقيق الردع العام كغرض من أغراض الجزاء الجنائي

- ١- إن فكرة الردع العام تدعو إلى تعليظ العقوبة وجعلها أكثر قسوة حتى ينحرف الغرض منها في زجر وتخويف أفراد المجتمع من اقتراف الجرائم:

- ☞ **الرد على هذا النقد** ← العقوبة القاسية تنفر للقضاء من الحكم بها فيحاول القاضي تلمس أسباب البراءة أو حتى أسباب التخفيف للبعد عن تطبيق العقوبة القاسية.
- ☞ كما أن الردع العام ليس هو الاعتبار الوحيد الذي ينشده المشرع في تقريره للعقوبة فهناك تحقيق العدالة، وتحقيق الردع الخاص، الأمر الذي يجعل المشرع معتدلاً فيما يقرره من عقوبات.

٢- من غير المنطقي أن يوقع على الشخص عقوبة بهدف التأثير على غيره الذي لا شأن له بسلوكه المجرم:

- ☞ **الرد على هذا النقد** ← المشرع لم يقرر العقوبة لتحقيق الردع العام فحسب، وإنما يتم تقرير العقوبة لمواجهة من ارتكب الجريمة فعلاً وذلك لاعتدائه على حق من الحقوق المحمية قانوناً.

٣- الردع العام لا ينتج أثره بالنسبة لطوائف معينة كالشواذ والمرضى العقليين وغيرهم:

مضمون هذا النقد أن الردع العام لا يؤتى أثره بالنسبة لبعض الطوائف كالشواذ وأصحاب الأمراض العقلية، فهم لا يفقهون شيئاً حتى تتحقق فكرة الردع العام بشأنهم. وكذلك الذين يرتكبون جرائمهم تحت تأثير الصدمات الانفعالية وتحت تأثير الغضب، وكذلك بشأن بعض الجرائم مثل جرائم النقد والتهرب الضريبي والجمركي.

الرد على هذا النقد ← هذه الطوائف قليلة العدد، ولا تمثل الغالب الأعظم من المجتمع، والقانون لا يوضع لفئة قليلة من المجتمع وإنما يوضع للكافة.

٤- عدم جدوى فكرة الردع العام في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام:

مضمون هذا النقد أن عقوبة الإعدام قد أخفقت في تقليل نسبة ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وأن الإحصائيات الجنائية تشير إلى عدم جدوى هذه العقوبة.

الرد على هذا النقد ← إذا كانت عقوبة الإعدام لم تحقق الردع العام فإنه لا يمكن تحقيقه بعقوبة أقل منها، علاوة على أن ذلك الأمر متحقق في سائر العقوبات الأخرى.

ثالثاً: تحقيق الردع الخاص كهدف للعقوبة

تهدف العقوبة إلى التأثير في سلوك الجاني حتى يتطابق في المستقبل مع قواعد القانون، وهذا ما يطلق عليه الردع الخاص أو الإصلاح وإعادة التأهيل.

يعني ذلك منع الجاني من معاودة ارتكاب الجريمة مرة أخرى، ويتحقق هذا المنع بأحد أساليب ثلاثة:

- **الأسلوب الأول** ← التحذير أو الإنذار وذلك بواسطة عقوبة بسيطة أو مع إيقاف التنفيذ.
- **الأسلوب الثاني** ← الإصلاح والتأهيل وذلك بتقويم سلوك الجاني خلال فترة العقوبة تمهيداً لإعادته للمجتمع.
- **الأسلوب الثالث** ← الاستئصال والاستبعاد وذلك في حالة اليأس من إصلاح الجاني وتهذيبه، ويتحقق هذا من خلال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

س ٥: عرف عقوبة الإعدام ووضح ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام ؟

أولاً: التعريف بعقوبة الإعدام:

إزهاق روح المحكوم عليه، وتعد عقوبة الإعدام من العقوبات الاستثنائية حيث تهدف إلى الاستبعاد الكلي للجاني من المجتمع لوصوله لدرجة من الخطورة الإجرامية والسلوك الإجرامي المنحرف يتعذر معها فكرة إصلاحه.

قد انقسمت آراء الفقه بين مؤيد ومعارض لتطبيق عقوبة الإعدام

الخلاف الفقهي حول عقوبة الإعدام (بين الإلغاء والإبقاء):

١) الاعتراضات الفلسفية على تطبيق عقوبة الإعدام:

يرى البعض أنه ليس من حق الدولة أن تسلب أي إنسان الحق في الحياة، فإذا صدر حكم الإعدام فإنه غير مشروع إذ أن السلطة تتصرف فيما لا تملك.

يرد على ذلك ← بأن لا يشترط أن يهب المجتمع حقوقاً معينة لأفراده حتى يحق له سلبها، فلو صح هذا النقد لما كان من حق الدولة أن تعاقب الجناة بالسجن أو الغرامة .

٢) الاعتراضات الأخلاقية على تطبيق عقوبة الإعدام:

ذهب أنصار الرأي المعارض لتطبيق عقوبة الإعدام إلى أن عقوبة الإعدام تفتقر إلى اعتبار تطبيق العدالة، فالعقوبة لا بد أن تتناسب مع الجريمة، فالجريمة تلحق بالمجتمع الأذى ولكنه أذى محدود، أما تطبيق عقوبة الإعدام فيلحق بالمحكوم عليه أذى غير محدود.

يرد على ذلك ← بأن عقوبة الإعدام في حقيقتها تحقق عين العدالة فكيف نقول أن قتل إنسان بريء بدون وجه حق هو أذى محدود وأن إعدام القاتل يمثل أذى غير محدود بالإضافة إلى أن عقوبة الإعدام تم تقريرها في كافة الشرائع السماوية مما يؤكد أن هناك جرائم تستوجب الإعدام.

٣) الاعتراضات العملية على تطبيق عقوبة الإعدام:

- ❖ **من ناحية الردع العام** ← يرى أنصار الرأي المعارض لتطبيق عقوبة الإعدام أن هذه العقوبة لم تقلل من حدوث الجرائم المقررة لها، وفي الدول التي ألغتها لم تزد نسبة هذه الجرائم بشكل كبير.
- ❖ **يرد على ذلك** ← بأن إلغاء عقوبة الإعدام كان في بعض الدول التي شهدت متغيرات اقتصادية واجتماعية تسمح بذلك، فضلاً عن أن بعض الدول عادت إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد إلغائها مثل التشريع السوفيتي وغيره .

ثانياً: ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام في التشريع المصري (الضمانات التشريعية):

١. لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، إذا لم يتحقق الإجماع بين أعضاء المحكمة تستبدل العقوبة بالسجن المؤبد.
٢. يجب إرسال الأوراق لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى، مع العلم بأن المحكمة غير مقيدة برأي المفتي، فهو رأي استشاري بالنسبة لها .
٣. ضرورة قيام النيابة عند الحكم بالإعدام حضورياً أن تعرض القضية على محكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون، ذلك في غضون أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

س ٦: تكلم عن مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مبيناً بدائلها ؟

أولاً: - المقصود بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة:

- ❖ يجب النظر إلى العقوبة قصيرة المدة على أنها العقوبة التي لا تكفي مدتها لتحقيق برامج الإصلاح التي تفي بالغرض من توقيع العقوبة.

ثانياً : - بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

١) نظام الوضع تحت الاختبار:

- ❖ في ظل هذا النظام لا يصدر الحكم ضد المتهم بعقوبة معينة، وإنما يتم إخضاعه لمجموعة من الالتزامات والشروط فإذا أخل بها يتم استكمال محاكمته ويصدر ضده حكم بعقوبة معينة، وإذا التزم بها فلا يحكم عليه بعقوبة.
- ❖ جوهر هذا النظام هو اختبار نوايا المتهم ومدى استعداده للاستقامة، وقد يأخذ نظام الوضع تحت الاختبار صورة أخرى وهي أن يصدر ضد المتهم حكماً قضائياً مع إيقاف التنفيذ، ويأمر القاضي بإخضاع المحكوم عليه خلال فترة الإيقاف لمجموعة من الالتزامات والشروط، فإذا التزم المحكوم عليه بهذه الالتزامات اعتبر الحكم كأن لم يكن، وإذا أخل بها نفذت عليه العقوبة.

٢) نظام شبه الحرية:

- ❖ في ظل هذا النظام يتم تكليف المحكوم عليه بعقوبة قصيرة المدة بالعمل في أي عمل خارج السجن ودون الخضوع لرقابة مستمرة من جهة التنفيذ العقابي مع إلزامه بالعودة كل مساء إلى السجن. ويطبق هذا النظام في فرنسا، ويخضع له من حكم عليه بعقوبة الحبس وكان الجزء المتبقي منها يقل عن سنة، كما يطبق كأحد مراحل النظام التدريجي، وقد يطبق في مرحلة سابقة على الإفراج الشرطي، وقد يطبق على المحكوم عليه لتمكينه من الدراسة أو التدريب المهني أو العلاج الطبي.

(٣) نظام الوضع تحت مراقبة البوليس والوضع تحت المراقبة الإلكترونية:

أ- تعريف الوضع تحت مراقبة البوليس:

عقوبة بمقتضاها يلزم المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة حيث يكون تحت نظر الشرطة ليلاً ونهاراً لإمكان ملاحظته وعدم تمكنه من ارتكاب أي جريمة. قد نظم المشرع المصري بالمرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥م هذه الجريمة، وأوجب على المحكوم عليه بأن يقدم نفسه إلى البوليس في الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه العقوبة واجبة النفاذ، وأن يعين محلاً لإقامته وأن يحمل على الدوام تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المفروضة عليه، وتلصق عليها صورته، وأن يتقدم إلى قسم البوليس في المواعيد المحددة له على ألا تتجاوز مرة واحدة في الأسبوع، وأن يلزم مسكنه عند غروب الشمس ولا يخرج منه قبل شروقها.

ب- الوضع تحت المراقبة الإلكترونية:

يعد هذا النظام هو أحدث بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لاعتماده على التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات، ويحقق هذا النظام ميزة عدم اختلاط المجرم المبتدئ بالمجرمين المعتادين داخل السجون بالنظر لما يترتب على هذا الاختلاط من مساوئ عديدة. في ظل هذا النظام يتم ترك المحكوم عليه في مجتمعه مع إلزامه بمجموعة من الالتزامات منها: عدم الغياب عن محل إقامته أو التأخر خارج منزله ساعات معينة يحددها قاضي التنفيذ، على أن يتم التأكد من ذلك عن بعد بوسائل إلكترونية. يطبق هذا النظام في العديد من الدول منها السويد والولايات المتحدة وإنجلترا وكندا وهولندا وفرنسا.

ج- شروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية:

١. أن تكون مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أو المتبقي منها أقل من سنة.
٢. أن يصدر بذلك أمر من قاضي التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه، على أن يوافق المحكوم عليه للخضوع لهذا النظام .
٣. أن يتم التأكد من التزام المحكوم عليه بالالتزامات التي حددها له قاضي التنفيذ، من خلال ارتداء أسورة إلكترونية ترسل إشارات إلكترونية إلى جهاز مثبت في مكان معين يحدده قاضي التنفيذ، ويتصل هذا الجهاز بمركز المتابعة الموجود داخل المؤسسة العقابية عن طريق خط التليفون، فإذا تغيب المحكوم عليه أصدر الجهاز إشارات تغيب لمركز المتابعة
٤. إذا عطل المحكوم عليه جهاز المراقبة يعد مرتكباً لجريمة الهرب، وإذا لم يلتزم بالالتزامات المحددة له فإنه لقاضي التنفيذ إلغاء الأمر الصادر بوضعه تحت المراقبة وتنفيذ العقوبة.

(٤) نظام إيقاف تنفيذ العقوبة:

التعريف بنظام إيقاف تنفيذ العقوبة وعلمه:

إيقاف تنفيذ العقوبة هو نظام بمقتضاه يتم تعليق تنفيذ العقوبة على شرط يلتزم به المحكوم عليه بتحقيقه خلال فترة معينة، ويرمي هذا النظام في حقيقة الأمر إلى تهديد المحكوم عليه بالحكم الصادر بمعاقبته بأن يلتزم سلوكاً قوياً خلال فترة من الزمن وذلك بألا يرتكب جريمة حتى يلغى الحكم الصادر ضده، أما إذا ارتكب جريمة جديدة خلال هذه الفترة يكون الحكم السابق الصادر ضده متعيناً تنفيذه.

العلة من تطبيق نظام وقف التنفيذ متى توافرت شروطه القانونية ← أنه يتجنب مساوئ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ذات المدة القصيرة والتي قد تقود إلى آثار سلبية على المحكوم عليه وأسرته، كما أنه يساهم في حل مشكلة تكدس السجون بنزلائها، كما يؤدي الأخذ بنظام وقف التنفيذ إلى تفعيل فكرة التفريد القضائي للعقوبة.



س ٧: اشرح الحقوق المقررة للمسجونين ؟

أولاً: حق المسجون في ظروف معيشية مناسبة:

- ❶ يقضي السجين معظم مدة العقوبة المحكوم بها داخل الزنزانة، ولذلك لابد أن تكون هذه الزنزانة مناسبة من حيث المساحة والتهوية والإضاءة، ولا يزيد عدد المساجين عن العدد الذي يتناسب مع مساحتها.
- ❷ يحق للمسجون إحضار الطعام من خارج السجن علي نفقته الخاصة.
- ❸ يحق للمسجون القراءة والعمل في الضوء الطبيعي، وأن تسمح بدخول الهواء النقي .
- ❹ توفير المياه بدرجة حرارة تناسب الطقس والموقع الجغرافي.

ثانياً: حق المسجون في العمل والحصول على أجر مقابل هذا العمل:

(١) ضرورة أن يكون هناك مقابل لعمل السجين داخل المؤسسة العقابية:

- ❶ حصول السجين على مقابل مالي لعمله داخل المؤسسة العقابية يشجعه على أداء العمل والاهتمام به

(٢) الطبيعة القانونية للأجر الذي يتقاضاه المسجون عن العمل داخل السجن :

- ❶ الأجر الذي يتقاضاه السجين عن العمل داخل السجن هو حقاً له، حيث يجب أن يثبت المسجون عن عمله طبقاً لنظام مكافآت عادلة .

(٣) ضوابط عمل المسجونين:

وفق قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين لعام ١٩٥٥ :

- ❶ يجب ألا يكون العمل في السجن متسماً بالتعذيب في طبيعته .
- ❷ أن تقوم مصلحة السجن بإدارة مصانعها ومزارعها بنفسها ، وفي حالة إسنادها إلى متعهدين فيجب أن يكون ذلك تحت إشراف موظفي المؤسسة العقابية .

ثالثاً: حق السجين في العلاج وتلقي الرعاية الصحية:

(١) الكشف الطبي على المسجون فور وصوله إلى السجن:

(٢) ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة الشخصية:

(٣) ضرورة التبليغ عن الوفاة والمرض:

(٤) وضع المساجين المصابين بالجنون أو الشذوذ العقلي:

(٥) الوضع في التشريع المصري: قرر قانون السجون المصري القواعد التالية:

- ❶ يجب أن يكون بكل سجن أو ليمان طبيب أو أكثر، على أن يكون أحدهم مقيم بغرض الرعاية الطبية أو الصحة للمحكوم عليهم.
- ❷ بخصوص المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد والمشدد والذي يتبين لطبيب السجن عجزه عن العمل والبقاء داخل الليمان، فيجب على الطبيب كتابة تقرير يعرض على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع طبيب شرعي للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد موافقة مدير عام مصلحة السجون وموافقة النائب العام، على أن يتم مراقبة حالته الصحية فإذا تحسنت يعرض على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في أمر عودته إلى الليمان ويصدر هذا الأمر من النائب العام.
- ❸ يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه والنظر في أمر إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية، ويبلغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه في هذه المستشفى لحين الشفاء، وإذا شفي هذا المسجون يعود بقرار من النائب العام إلى السجن، وتستنزل المدة التي قضاها في المستشفى من مدة العقوبة.
- ❹ إذا بلغت حالة المسجون الصحية درجة عالية من الخطورة وجب إبلاغ أقاربه، ويؤذن لهم بزيارته .

رابعاً: حق المسجون في التعليم والثقيف:

الغرض الأساسي الذي تستهدفه العقوبة السالبة للحرية هو **تأهيل وإصلاح المحكوم عليه**، فالتأهيل وما يرتبط به من أساليب المعاملة العقابية ليس محض التزام تفرضه الدولة على المحكوم عليه، ولكنه كذلك حق له قبل الدولة.

يقوم تعليم المحكوم عليهم بدور مهم في سبيل إصلاحهم وتأهيلهم، فهو يقضي على الجهل الذي يعتبر عاملاً من العوامل المهيأة لارتكاب السلوك الإجرامي .

(١) تأكيد قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على ضرورة تعليم المسجونين:

يجب العمل على توفير وسائل تنمية تعليم جميع المسجونين القادرين على ذلك، بما في ذلك التعليم الديني، وشددت على أن يكون التعليم إجبارياً بالنسبة للأميين وصغار السن .

يجب أن يكون في كل مؤسسة عقابية مكتبة، تشمل على قدر كاف من الكتب الثقافية .

(٢) الوضع في التشريع المصري:

يحق للمحكوم عليهم الخروج من المؤسسة العقابية لتأدية الامتحانات .

(٣) مدى جواز السماح بإدخال الجرائد والمجلات والكتب في التشريع المصري:

أباح قانون السجون المصري استحضار السجناء لكتب وصحف ومجلات على نفقتهم .

خامساً: حق المسجون في الشكوى والتقاضي:

أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على حق كل مسجون في الشكوى والتقاضي، بحيث يجب أن يتاح لكل سجين إمكانية التقدم في كل يوم عمل من أيام الأسبوع بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بصورة شفوية .

موقف التشريع المصري: نظم قانون السجون المصري حق السجن في الشكوى والتقاضي على النحو التالي:

١. يجب على مأمور السجن أن يقبل أي شكوى جديدة من المسجون، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو إلى الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد لديه لتسجيل الشكاوى.

٢. إعلان المسجونين يكون لدى مأمور السجن المودع فيه المسجون .

٣. عند قيام أي مسجون بالتقرير بالظلم بالاستئناف، فإنه يرفع استئنافه إلى مأمور السجن ، وعلى مأمور السجن تسجيلها في السجل الخاص بذلك وإرسالها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.

سادساً: حق المسجون في الاتصال بالعالم الخارجي:**(١) الحق في الزيارة:**

أجاز المشرع المصري وكفل للسجين الحق في الاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، وحددت اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لقواعد زيارة المسجونين.

(٢) الحق في المراسلة:

تشكل المراسلة إحدى الوسائل الهامة للحفاظ على علاقات المسجونين مع العالم الخارجي، ولذا اهتمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بهذا الجانب في إطار اهتمامها بحق الاتصال بالعالم الخارجي، واقتصرنا بحق الزيارة .

سابعاً: حق السجن في الإفراج عنه فور قضاء العقوبة:

متى قضى المحكوم عليه عقوبته وجب الإفراج عنه فوراً، ويفرج عن المسجون في

ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، كما يمكن أن يتم الإفراج عنه تحت شرط قبل أداء العقوبة

كاملة وهذا ما يسمى بنظام الإفراج الشرطي .